

15/09/2026

SEGUNDA TURMA

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.615.925 MINAS GERAIS

RELATOR : MIN. ANDRÉ MENDONÇA
RECTE.(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECDO.(A/S) : PEDRO HENRIQUE BATISTA DA SILVA
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM FACE DE ACÓRDÃO DO STJ. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA A ABORDAGEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso extraordinário apresentado pelo MPMG contra acórdão do STJ que deu provimento a recurso especial para absolver o réu da acusação de tráfico de drogas, tendo em vista o reconhecimento da ilegalidade e da ausência de justa causa da abordagem policial que resultou no encontro dos entorpecentes. No recurso, o MPMG aduz que a abordagem e a revista foram justificadas e que o julgado do STJ violou o art. 5º, LVI, e o art. 144, §5º, ambos da Constituição Federal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Verificar se estão presentes os óbices ao conhecimento e eventual provimento do recurso e se, de fato, o acórdão recorrido violou frontalmente os dispositivos constitucionais invocados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há que se confundir, por evidente, *justa causa* com prova suficiente para a condenação. Menos ainda há que se confundir *justa causa* com certeza absoluta do crime. Trata-se, porém, de exigir fundadas razões a serem devidamente justificadas *a posteriori*, objetiva ou descritivamente e para além de mera ou vã suspeita.

4. O julgado recorrido, relatado pelo e. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, foi bem fundamentado e apontou a ausência de fundadas suspeitas para a revista, tendo a ação policial se pautado por razões

RE 1615925 / MG

subjetivas, mal explicadas. Nesse sentido, da própria sentença que inicialmente absolveu o acusado, se extrai a narrativa do policial de que viu “o indivíduo andando com a mão na cintura, segurando as calças”, “olhando para o chão” e que isso “levantou suspeita”.

5. A atitude descrita pelo próprio policial, por certo, não configura, objetivamente, uma postura suspeita da prática de crimes e que justifique que alguém seja abordado na rua e revistado. Ao contrário, revela uma vã suspeita, com alto grau de subjetividade, um mero tirocínio, o que esta Corte refuta em defesa das garantias dos direitos fundamentais dos cidadãos.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, na Sessão Virtual de 4 a 14 de setembro de 2026, acordam os Ministros da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, por maioria, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Brasília, 15 de setembro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.615.925 MINAS GERAIS

RELATOR : MIN. ANDRÉ MENDONÇA
RECTE.(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECDO.(A/S) : PEDRO HENRIQUE BATISTA DA SILVA
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO ANDRÉ MENDONÇA (RELATOR):

1. Trata-se de recurso extraordinário apresentado pelo MPMG contra acórdão do STJ que deu provimento a recurso especial para absolver o réu da acusação de tráfico de drogas, tendo em vista o reconhecimento da ilegalidade e da ausência de justa causa da abordagem policial que resultou no encontro dos entorpecentes. O acórdão recorrido restou assim ementado:

“PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MINISTÉRIAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EFEITOS MODIFICATIVOS ACOLHIDOS. TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO REGIMENTAL. ABSOLVIÇÃO. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. ART. 244 DO CPP. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DA PROVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Os embargos de declaração foram conhecidos, com efeitos modificativos, para reconsiderar o marco inicial de contagem do prazo recursal e reconhecer a tempestividade do agravo regimental. 2. A decisão agravada reconheceu que os elementos indicados para justificar a revista pessoal — nervosismo, gesto de segurar a calça e proximidade de ponto de tráfico — não atendem ao standard de fundada suspeita exigido pelo art. 244 do Código de Processo Penal,

RE 1615925 / MG

impondo a nulidade da prova e dos atos dela derivados, com absolvição do agente. 3. Os julgados invocados pelo embargante descrevem hipóteses com dados objetivos adicionais que não se verificam na espécie, não afastando a conclusão de ilicitude da diligência 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo, para conhecer e negar provimento ao agravo regimental n. 1082063/2025”.

2. No recurso, o MPMG aduz que a abordagem e a revista foram justificadas e que o julgado do STJ violou o art. 5º, LVI, e o art. 144, §5º, ambos da Constituição Federal.

3. Não houve contrarrazões.

É o relatório.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA

Relator

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.615.925 MINAS GERAIS

RELATOR : **MIN. ANDRÉ MENDONÇA**
RECTE.(S) : **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**
PROC.(A/S)(ES) : **PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS**
RECDO.(A/S) : **PEDRO HENRIQUE BATISTA DA SILVA**
PROC.(A/S)(ES) : **DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

VOTO

O SENHOR MINISTRO ANDRÉ MENDONÇA:

1. Trata-se, como relatado, de recurso extraordinário apresentado pelo MPMG contra acórdão do STJ que deu provimento a recurso especial para absolver o réu da acusação de tráfico de drogas, tendo em vista o reconhecimento da ilegalidade e da ausência de justa causa da abordagem policial que resultou no encontro dos entorpecentes. O acórdão recorrido restou assim ementado:

“PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MINISTERIAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EFEITOS MODIFICATIVOS ACOLHIDOS. TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO REGIMENTAL. ABSOLVIÇÃO. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. ART. 244 DO CPP. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DA PROVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Os embargos de declaração foram conhecidos, com efeitos modificativos, para reconsiderar o marco inicial de contagem do prazo recursal e reconhecer a tempestividade do agravo regimental. 2. A decisão agravada reconheceu que os elementos indicados para justificar a revista pessoal — nervosismo, gesto de segurar a calça e proximidade de ponto de tráfico — não atendem ao standard de fundada

RE 1615925 / MG

suspeita exigido pelo art. 244 do Código de Processo Penal, impondo a nulidade da prova e dos atos dela derivados, com absolvição do agente. 3. Os julgados invocados pelo embargante descrevem hipóteses com dados objetivos adicionais que não se verificam na espécie, não afastando a conclusão de ilicitude da diligência 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo, para conhecer e negar provimento ao agravo regimental n. 1082063/2025”.

2. O recurso não merece provimento.

3. O julgado recorrido, relatado pelo e. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, foi bem fundamentado e apontou a ausência de fundadas suspeitas para a revista, tendo a ação policial se pautado por razões subjetivas, mal explicadas. Nesse sentido, da própria sentença que inicialmente absolveu o acusado, se extrai a narrativa do policial de que viu “o indivíduo andando com a mão na cintura, segurando as calças”, “olhando para o chão” e que isso “levantou suspeita”.

4. A atitude descrita pelo próprio policial, por certo, não configura, objetivamente, uma postura suspeita da prática de crimes e que justifique que alguém seja abordado e revistado. Ao contrário, revela uma vã suspeita, com alto grau de subjetividade, um mero tirocínio, o que esta Corte refuta em defesa das garantias dos direitos fundamentais dos cidadãos. Da decisão monocrática do e. Ministro Relator, no STJ, destaco ainda:

Na hipótese dos autos, não há referência a denúncia específica, tampouco investigação preliminar da prática delitiva de tráfico de drogas. Ademais, o simples nervosismo do recorrente, que estava andando com a mão na cintura segurando a calça em local próximo a uma boca de fumo, não é suficiente para a busca pessoal/veicular. Nesse panorama, a

RE 1615925 / MG

circunstância retratada não autoriza a busca pessoal, porquanto ausentes elementos outros que revelem a devida justa causa, motivo pelo qual a prova deve ser considerada ilegal.

5. Não há que se confundir, por evidente, *justa causa* com prova suficiente para a condenação. Menos ainda há que se confundir *justa causa* com certeza absoluta do crime. Sob pena, inclusive, de praticamente se antecipar a questão do ônus probatório, de modo a restringi-la à cognição sumária do flagrante, subjugando-se todas as suas especificidades e a complexidade própria de cada caso.

6. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Ministro **ANDRÉ MENDONÇA**
Relator

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.615.925 MINAS GERAIS

RELATOR : **MIN. ANDRÉ MENDONÇA**
RECTE.(S) : **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**
PROC.(A/S)(ES) : **PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS**
RECDO.(A/S) : **PEDRO HENRIQUE BATISTA DA SILVA**
PROC.(A/S)(ES) : **DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO LUIZ FUX (VOGAL): Peço vênia ao eminente Relator para dar provimento ao recurso ministerial.

Conforme o bem lançado Relatório, Trata-se de recurso extraordinário apresentado pelo MPMG contra acórdão do STJ que deu provimento a recurso especial para absolver o réu da acusação de tráfico de drogas, tendo em vista o reconhecimento da ilegalidade e da ausência de justa causa da abordagem policial que resultou no encontro dos entorpecentes.

O recurso interposto pelo MPMG sustenta que, *“na hipótese dos autos, a violação aos artigos 5o, LVI e 144, §5º, da Constituição Federal, uma vez que a moldura fática delineada nas decisões de origem demonstra que a busca pessoal efetivada decorreu da percepção objetiva dos policiais militares, agentes de segurança pública, de que aquele indivíduo estava em flagrante delito.”* (e-doc. 171).

Destaca, ainda, que *“consoante reconhecido nas decisões de origem, os policiais militares, em patrulhamento de rotina, visualizaram que o acusado adotou comportamento suspeito, eis que o acusado estava em local conhecido por intensa comercialização de drogas, sendo visto com a mão na cintura, segurando sua calça e, ao avistar a guarnição policial, demonstrou inquietação/nervosismo e começou a olhar para o chão (fl. 367/368, e-STJ). Esses elementos, somados, configuram uma fundada suspeita objetiva apta a amparar a busca pessoal.”*

Aponta que *“não se pode olvidar que o nervosismo ao avistar a polícia, especialmente diante do contexto acima narrado, é um comportamento objetivo e*

RE 1615925 / MG

ostensivo que, segundo a jurisprudência do STJ, gera fundada suspeita para justificar a busca pessoal, ainda que não configure flagrante delito. "

Acrescenta que "Tal circunstância, aliada ao fato de que o agravado se encontrava em ponto notório de tráfico, configura elemento adicional relevante que, no caso concreto, reforçou a suspeita legítima que motivou a ação dos policiais militares, resultando na apreensão de 260g de crack, acondicionados em forma típica da mercancia, o que, inclusive, foi confirmado pela confissão do próprio agravado."

Pondera que "o conceito de fundada suspeita traz em si uma carga de discricionariedade, sendo que não há dúvidas que ela advém da análise, em parte objetiva (algo concreto), do conjunto comportamental do indivíduo, cuja realização se baseia na experiência profissional e na capacidade de percepção adquirida pelo policial na constância da sua atividade (o tirocínio fundado e não presumido), a qual possibilita a identificação de condutas (comportamentos) e situações concretas (cenários) que justifiquem a abordagem e a busca."

Pontua que "o policiamento ostensivo constitui uma relevante ferramenta para a prevenção da criminalidade e para preservação da ordem pública, e mais, trata-se de dever constitucional. Negar-se ao policial, no estrito cumprimento do seu munus público, a possibilidade de abordar alguém e proceder a sua busca pessoal, mediante percepção objetiva de suspeição de posse de material ilícito, implica frustrar os mecanismos de combate à criminalidade."

Pois bem.

O artigo 5º, X, da Constituição Federal dispõe que "são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação".

Nada obstante, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem compreensão diversa daquela a que chegou o Superior Tribunal de Justiça, em tema de busca pessoal realizada por agentes policiais, no exercício de seu mister de prevenção e repressão de práticas criminosas e na garantia da segurança pública.

In casu, o Superior Tribunal de Justiça negou provimento aos

RE 1615925 / MG

agravos regimentais em recurso especial interpostos pelo MPF e pelo MPMG para manter decisão que, reconhecendo a ilicitude das provas obtidas a partir de busca pessoal, deu provimento ao recurso especial para restabelecer a sentença absolutória.

O voto condutor do acórdão recorrido assentou que:

“A decisão agravada reconheceu a ilicitude das provas colhidas em revista pessoal e restabeleceu a absolvição, por ausência de justa causa antecedente à diligência, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal. O quadro fático delineado no acórdão estadual indica, como elementos motivadores da abordagem, apenas a proximidade de ponto conhecido por tráfico de drogas, o nervosismo do agente ao avistar a guarnição e o gesto de caminhar com a mão na cintura segurando a calça, sem notícia de denúncia específica, investigação prévia ou outro dado objetivo que apontasse a posse de arma proibida, drogas ou objetos relacionados ao corpo de delito (e-STJ fls. 366/370).

A jurisprudência desta Corte tem entendido que a revista pessoal sem autorização judicial prévia somente pode ser realizada diante de fundadas suspeitas de que a pessoa oculte consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; ou objetos necessários à prova de infração, na forma do disposto no § 2º do art. 240 e no art. 244, ambos do Código de Processo Penal.

Nessa linha de entendimento, “não satisfazem a exigência legal, por si sós [para a realização de busca pessoal/veicular], meras informações de fonte não identificada (e. g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório

RE 1615925 / MG

de ‘fundada suspeita’ exigido pelo art. 244 do CPP” (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 25/4/2022) .

(...)

Desse modo, à luz do quadro fático já assentado e dos parâmetros normativos e jurisprudenciais aplicáveis, permanecem ausentes elementos objetivos prévios que legitimem a mitigação da garantia legal e constitucional, impondo-se a manutenção do reconhecimento da ilicitude da busca pessoal e da nulidade das provas dela derivadas, com o restabelecimento da absolvição.”

Esta não tem sido, porém, a compreensão deste Supremo Tribunal Federal na matéria, como se extrai dos seguintes precedentes:

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BUSCA PESSOAL SEM MANDADO. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. ELEMENTOS INDICIÁRIOS OBJETIVOS PRÉVIOS. LICITUDE DA PROVA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que manteve decisão absolutória, ao declarar ilícita a prova material obtida em busca pessoal realizada por policiais militares durante patrulhamento de rotina. A abordagem, efetuada em local conhecido por tráfico de drogas, baseou-se no comportamento suspeito do recorrido, que mudou de direção ao avistar a viatura. O pedido recursal visa à convalidação da busca pessoal e da prova dela decorrente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada por policiais militares em local de tráfico, com base em atitude objetiva e suspeita do abordado, configura diligência lícita; (ii) estabelecer se a prova obtida a partir dessa abordagem pode ser considerada válida, à luz dos critérios definidos pelo Supremo Tribunal Federal.

RE 1615925 / MG

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A busca pessoal sem mandado judicial é lícita quando fundada em elementos indiciários objetivos, aptos a justificar a suspeita de que a pessoa esteja na posse de corpo de delito, conforme jurisprudência fixada no julgamento do HC nº 208.240 pelo Plenário do STF. 4. A realização da diligência em local notoriamente conhecido como ponto de tráfico de drogas, aliada à reação furtiva do recorrido ao avistar a guarnição, constitui justa causa suficiente para a abordagem policial, nos termos da interpretação dada ao art. 5º, XI, da Constituição, no julgamento do RE 603.616 (Tema 280 da repercussão geral). 5. A jurisprudência do STF não exige diligência investigatória prévia como condição para a legitimidade da busca pessoal em caso de flagrante, bastando que os elementos que justificam a medida sejam controláveis judicialmente a posteriori. 6. Ademais, conforme a compreensão da Corte exarada no paradigmático HC nº 208.240, não se identificou, no caso concreto, qualquer viés de discriminação ou perseguição pessoal por parte dos agentes públicos, sendo a diligência motivada por critérios objetivos, sem configuração de atuação policial abusiva. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso provido.” (RE 1.549.873, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 11/09/2025)

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONDENAÇÃO POR CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ABORDAGEM REALIZADA A PARTIR DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE NOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. DESNECESSIDADE, ADEMAIS, DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do TJRS que absolveu a ré do delito de tráfico de entorpecentes, ao entendimento de que as declarações dos policiais foram contraditórias e não configurariam motivo legítimo para a abordagem que culminou com o encontro das drogas na revista em via pública. No extraordinário, o MPRS alega afronta ao art. 5º, X, da

RE 1615925 / MG

CF/88, bem como ao art. 144, §5º; insiste que a abordagem foi legal e em consonância com a jurisprudência da Corte, a partir de justa causa suficientemente delineada nos depoimentos dos policiais, os quais não seriam colidentes, mas complementares. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Verificar se estão presentes os óbices ao conhecimento e eventual provimento dos recursos e se, de fato, o acórdão recorrido violou frontalmente os dispositivos constitucionais invocados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No presente caso, observa-se, do julgado, sem necessidade de revolvimento probatório, que um policial afirmou que estavam em patrulhamento de rotina em área conhecida como ponto de tráfico, visualizaram a ré com um estojo na mão. O segundo policial afirmou que visualizaram a ré saindo de um beco conhecido como ponto de tráfico e que ela, ao ver a guarnição, “perdeu a direção” e aparentou nervosismo. 4. Como afirmado pelo MPRS no recurso, não há se falar em contradição nos depoimentos dos policiais, os quais se mostram, em verdade, complementares. Um não contradiz o outro. Ademais, ao contrário do quanto pontuado no acórdão, a expressão “perdeu a direção”, no contexto, não se mostra hermética ou descabida, indicando simplesmente que a ré, ao perceber os policiais, hesitou, mudou de comportamento. 5. Não há que se confundir, por evidente, justa causa com prova suficiente para a condenação. Menos ainda há que se confundir justa causa com certeza absoluta do crime. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso extraordinário provido. (ARE 1594699, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 29-04-2026, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-05-2026 PUBLIC 07-05-2026)

Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. É

RE 1615925 / MG

incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 2. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 3. A atitude suspeita do acusado e o nervosismo ao perceber a presença dos militares que realizavam patrulhamento de rotina em conhecido ponto de tráfico de drogas, evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de diversas porções entorpecentes destinados à mercancia ilícita. 4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento. (ARE 1467500 AgR-terceiro, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-04-2024 PUBLIC 15-04-2024)

In casu, a partir da busca pessoal realizada, foram apreendidas “05 (cinco) porções de crack, pesando aproximadamente 260g (duzentos e sessenta gramas)”. Ademais, extrai-se do acórdão condenatório que (e-Doc. 94):

“No presente caso, depois de analisar atentamente aos autos não detectei qualquer ilegalidade ou abusividade na ação policial, sendo possível extrair da prova oral colhida fundadas razões (justa causa) para busca pessoal, que resultou na apreensão das drogas.

Desde o início das investigações, com a lavratura do auto de prisão em flagrante os militares narraram que durante patrulhamento de rotina no bairro Lagoa, em determinado momento incursionaram

RE 1615925 / MG

na rua Hércio Pereira, momento em que visualizaram o acusado se deslocando em via pública com a mão na cintura, segurando sua calça. Que, no momento em que o suspeito percebeu a presença policial demonstrou certa inquietação e começou a olhar para o chão, bem como que o local é próximo a uma boca de fumo, o que gerou a suspeição dos militares, oportunidade em que decidiram realizar a abordagem pessoal do agente.

Como se vê, a abordagem do acusado se deu em razão de fundada suspeita, consubstanciada no fato de que ele foi abordado em local próximo a boca de fumo, bem como estava se deslocando em via pública com a mão na cintura e segurando sua calça, tendo no momento da abordagem sido encontrada na posse do agente, significativa quantidade de droga.

Diferentemente do que entendeu o d. Juízo, entendo que em observância ao artigo 144, §5º, da CF/88 e do art. 301 do CPP, a Polícia Militar pode prender quem se encontra em flagrante delito e por se tratar de uma diligência efetuada de uma maneira pontual revelou-se prescindível a autorização judicial, cuja ausência não acarretou qualquer nulidade ao processo.

(...)

Assim, a situação concreta legitimou a ação por parte dos agentes públicos, restando caracterizada a justa causa suficiente para abordagem do acusado, não havendo lugar para se cogitar em ofensa aos arts. 240 e 244 do CPP.

Ademais, consoante entendimento já consolidado pelo STF e também no âmbito do STJ, em se tratando de crime permanente, como o delito de tráfico de drogas, torna-se possível a abordagem do indivíduo em via pública, a fim de fazer cessar a prática criminosa e apreender a substância entorpecente eventualmente encontrada com a sua pessoa.”

Consectariamente, forçoso é concluir que o acórdão recorrido revela-

RE 1615925 / MG

se manifestamente contrário à compreensão desta Suprema Corte na matéria, tendo em vista a existência de elementos objetivos a justificar a abordagem policial, com a localização de quantidade significativa de substância entorpecente.

Ex positis, com as vênias do eminente Relator, **DOU PROVIMENTO** ao recurso do Ministério Público do Estado de Minas Gerais para, afastada a fundamentação de ilicitude da prova oriunda de busca pessoal, restabelecer o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, proferido na apelação criminal nº 1.0000.24.329611-8/001, que condenou o recorrido “nas iras do art.33, §4º, da Lei 11.343/06, às penas de 04 anos e 02 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 416 dias-multa.”.

É como voto.

SEGUNDA TURMA

EXTRATO DE ATA

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.615.925

PROCED. : MINAS GERAIS/MG

RELATOR(A) : MIN. ANDRÉ MENDONÇA

RECTE.(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PROC.(A/S) (ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

RECDO.(A/S) : PEDRO HENRIQUE BATISTA DA SILVA

PROC.(A/S) (ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Decisão: A Turma, por maioria, negou provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, Ministro André Mendonça, vencido o Ministro Luiz Fux. Segunda Turma, Sessão Virtual de 4.9.2026 a 14.9.2026.

Composição: Ministros Luiz Fux (Presidente), Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Nunes Marques e André Mendonça.

Thiago Fernandes Lins
Secretário da Segunda Turma